

「농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준」

일부개정고시(안)

1. 개정 이유

농촌진흥청 소속기관의 농약 시험연구기관 현지조사 참여근거 마련 및 고시 용어를 개정하여 의미를 명확화 하고자 함

2. 주요 내용

가. 국립농업과학원 참여근거 마련

- 고시 [별표3] "시험연구기관 현지조사 및 사후관리 규정"의 2.5 "조사관" 용어 정의에 "국립농업과학원"을 추가함
- 고시 [별표4] "시험연구기관 조사단 규정"의 3.1 "조사단" 및 3.2 "조사관" 구성과 4.1 "운영"에 "국립농업과학원"을 추가함

나. 용어의 개정 및 명확화

- 고시 제6조제1항제1호, 제2호의 용어의 개정
 - * 제1호 "GLP시험기관" → "GLP기관" / 제2호 "Non-GLP시험기관" → "제1호 이외의 기관(이하 "Non-GLP기관" 이라한다.)", "관계공무원" → "농촌진흥청, 국립농업과학원 관계공무원", "1개 조로 편성" → "조사관으로 지정", "특별한 사유" → "조사관의 부재 등 특별한 사유", "달리 편성" → "1명 이상 조사관을 지정하여 실시"
- 고시 제7조제1항, 제2항의 현행화 개정
 - * 제1항 "신청서류 검토 및 제6조의 현지점검표에 따라 조사한 결과 평가점수가 70점 이상인" → "제5조에 따른 지정 신청서류의 검토 및 제6조에 따른 현지조사 결과를 종합적으로 검토한 후 제3조의 지정기준에 적합한"

- * 제2항 "제1항에 따른 조사결과 평가점수가 70점 미만인 경우에는 다음 각 호와 같이 평가한다." → "제1항에 따라 종합적으로 검토한 후 제3조의 지정기준에 적합하지 아니한 경우에는 다음 각호에 따라 처리하여야 한다." / 제2호 "추가" → "별표6의 현지점검표에 따라 조사한 결과 평가점수가 70점 미만인 Non-GLP기관을 포함한다."

○ 고시 [별표6] 농약등의 시험연구기관 현지 점검표 오탈자 개정

- * 시험결과보고(최종보고서): 최종보고서의 "제출 이" 마련되어 있는가? → "제출 방법이"

다. 일몰기한 재설정

○ 고시 제11조 재검토기한 설정

- * 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 "2021년 1월 1일" → "2024년 7월 1일" 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 "12월 31일" → "6월 30일" 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

3. 참고사항

가. 관계법령(입안근거): 「농약관리법」 등

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 해당사항 없음

1) 행정예고(2024.5.20.~6.8.): 제출의견 없음

라. 기 타

(1) 규제강화 사항: 해당사항 없음

(2) 신·구조문 대비표: 해당사항 없음

붙임 「농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준」 고시 일부개정(안) 끝.

[붙임]

© 농촌진흥청 고시 제2024-11호

「농약관리법」 제17조의4에 따른 「농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2024년 6월 24일

농촌진흥청장

「농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준」 일부개정(안)

농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

[별표3] "시험연구기관 현지조사 및 사후관리 규정"의 2.5 "조사관" 용어 정의에 "국립농업과학원"을 추가

【별표3】 시험연구기관 현지조사 및 사후관리 규정

2. 용어의 정의

2.5 “조사관”이라 함은 시험연구기관의 지정조사와 사후관리 업무를 수행하기 위하여 선별된 농촌진흥청, 식품의약품안전처, 국립농업과학원, 국립환경과학원, 식품의약품안전평가원 소속의 공무원을 말한다.

[별표4] “시험연구기관 조사단 규정”의 3.1 “조사단” 및 3.2 “조사관”구성과 4.1 “운영”에 “국립농업과학원”을 추가

【별표4】 시험연구기관 조사단 규정

3. 구 성

3.1 조사단은 농촌진흥청, 식품의약품안전처, 국립농업과학원, 국립환경과학원, 식품의약품안전평가원 소속의 조사관으로 구성된다.

3.2 조사관은 농촌진흥청, 식품의약품안전처, 국립농업과학원, 국립환경과학원, 식품의약품안전평가원 소속의 일정한 자격을 갖춘 공무원을 선별하되, 가능한 부처별로 최소 2인 이상을 선별한다.

4. 운 영

4.1 시험연구기관의 지정조사 및 정기조사는 농촌진흥청, 국립농업과학원 소속 조사관 2인 이상의 조사관이 수행하되 식품의약품안전처 및 식품의약품안전평가원, 국립환경과학원 소속의 조사관 중 각 1인 이상이 참여하여 수행하여야 한다. 다만, 시험감사 및 농약등 또는 원제에 대한 시험에서 특이적으로 수행되는 시험 항목에 대한 지정조사 등의 경우에는 그렇지 아니할 수 있다.

고시 제6조제1항제1호, 제2호의 용어의 개정

제6조제1항제1호, 제2호

제6조(현지조사) ① (생 략)

1. GLP기관: 별표 3 및 별표 4의 규정에 따라 현지조사를 실시한다.
2. 제1호 이외의 기관(이하 “Non-GLP기관”이라 한다): 별표 6의 현지 점검표에 따라 현지조사를 실시하여야 하며, 현지조사는 농촌진흥청, 국립농업과학원 관계공무원 2명 이상을 조사관으로 지정하여 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 조사관의 부재 등 특별한 사유가 있는 경우에는 1명 이상 조사관을 지정하여 실시할 수 있다

고시 제7조제1항, 제2항의 용어의 명확화 개정

제7조제1항, 제2항

제7조(지정) ① 농촌진흥청장은 제5조에 따른 지정 신청서류의 검토 및 제6조에 따른 현지조사 결과를 종합적으로 검토한 후 제3조의 지정기준에

적합한 경우에는 시험연구기관으로 지정하고 지정서를 발급하여야 한다.

② 제1항에 따라 종합적으로 검토한 후 제3조의 지정기준에 적합하지 아니한 경우에는 다음 각호에 따라 처리하여야 한다.

1. 보완: (생략)

2. 부적합: 시험연구기관의 신뢰성을 확보할 수 없다고 판단되어 시험연구기관으로 지정이 불가능한 경우(별표6의 현지점검표에 따라 조사한 결과 평가점수가 70점 미만인 Non-GLP기관을 포함한다)

[별표6] 농약등의 시험연구기관 현지 점검표 개정

【별표6】 농약등의 시험연구기관 현지 점검표

1. 일반사항 (생략)

2. 지정기준 평가

- 최종보고서의 제출 방법이 마련되어 있는가?

고시 제11조 재검토기한 개정(일몰기한 재설정)

제11조

농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2024-11호, 2024. 6. 24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

[「농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준」 일부개정안]

현행	개정안
【별표3】 시험연구기관 현지조사 및 사후관리 규정 2. 용어의 정의 2.5 “조사관”이라 함은 시험연구기관의 지정조사와 사후관리 업무를 수행하기 위하여 선별된 <u>농촌진흥청, 식품의약품안전처 및 국립환경과학원의 공무원</u>을 말한다.	【별표3】 시험연구기관 현지조사 및 사후관리 규정 2. 용어의 정의 2.5 “조사관”이라 함은 시험연구기관의 지정조사와 사후관리 업무를 수행하기 위하여 선별된 <u>농촌진흥청, 식품의약품안전처, 국립농업과학원, 국립환경과학원, 식품의약품안전평가원 소속의 공무원</u>을 말한다.
【별표4】 시험연구기관 조사단 규정 3. 구 성 3.1 조사단은 <u>농촌진흥청, 식품의약품안전처 및 국립환경과학원</u> 소속의 조사관으로 구성된다. 3.2 조사관은 <u>농촌진흥청, 식품의약품안전처 및 국립환경과학원</u> 소속의 일정한 자격을 갖춘 공무원을 선별하되, 가능한 부처별로 최소 2인 이상을 선별한다. 4. 운 영 4.1 시험연구기관의 지정조사 및 정기조사는 <u>농촌</u>	【별표4】 시험연구기관 조사단 규정 3. 구 성 3.1 조사단은 <u>농촌진흥청, 식품의약품안전처, 국립농업과학원, 국립환경과학원, 식품의약품안전평가원</u> 소속의 조사관으로 구성된다. 3.2 조사관은 <u>농촌진흥청, 식품의약품안전처, 국립농업과학원, 국립환경과학원, 식품의약품안전평가원</u> 소속의 일정한 자격을 갖춘 공무원을 선별하되, 가능한 부처별로 최소 2인 이상을 선별한다. 4. 운 영 4.1 시험연구기관의 지정조사 및 정기조사는 <u>농촌</u>

현행	개정안
<u>청</u> 소속 조사관을 포함하여 <u>3인</u> 이상의 조사관이 수행하되 <u>식품의약품안전처 및 국립환경과학원</u> 소속의 조사관 중 각 1인 이상이 참여하여 수행하여야 한다. 다만, 시험감사 및 농약등 또는 원제에 대한 시험에서 특이적으로 수행되는 시험 항목에 대한 지정조사 등의 경우에는 그렇지 아니할 수 있다.	<u>진흥청, 국립농업과학원</u> 소속 조사관 <u>2인</u> 이상의 조사관이 수행하되 <u>식품의약품안전처 및 식품의약품안전평가원, 국립환경과학원</u> 소속의 조사관 중 각 1인 이상이 참여하여 수행하여야 한다. 다만, 시험감사 및 농약등 또는 원제에 대한 시험에서 특이적으로 수행되는 시험 항목에 대한 지정조사 등의 경우에는 그렇지 아니할 수 있다.
【고시】 제6조제1항제1호, 제2호 제6조(현지조사) ① (생략) 1. <u>GLP시험기관</u>: 별표 3 및 별표 4의 규정에 따라 현지조사를 실시한다. 2. <u>Non-GLP시험기관</u>: ----- -----별표 6의 현지점검표에 따라 현지조사를 실시하여야 하며, 현지조사는 <u>관계공무원 2명 이상을 1개조로 편성</u>하여 실시하는 것을 원칙으로 한다. -- ----- 다만, <u>특별한</u> 사유가 있는 경우에는 <u>달리 편성</u>할 수 있다.	【고시】 제6조제1항제1호, 제2호 제6조(현지조사) ① (생략) 1. <u>GLP기관</u>: 별표 3 및 별표 4의 규정에 따라 현지조사를 실시한다. 2. <u>제1호 이외의 기관(이하 “Non-GLP기관”이라 한다)</u>: 별표 6의 현지점검표에 따라 현지조사를 실시하여야 하며, 현지조사는 <u>농촌진흥청, 국립농업과학원 관계공무원 2명 이상을 조사관으로 지정</u>하여 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, <u>조사관의 부재 등 특별한</u> 사유가 있는 경우에는 <u>1명 이상 조사관을 지정하여 실시</u>할 수 있다.

현행	개정안
【고시】 제7조제1항, 제2항 제7조(지정) ① 농촌진흥청장은 <u>신청서류 검토 및 제6조의 현지점검표에 따라 조사한 결과 평가점수 70점 이상인</u> 경우에는 시험연구기관으로 지정하고 지정서를 발급하여야 한다. ② <u>제1항에 따른 조사결과 평가점수 70점 미만인 경우에는 다음 각 호와 같이 평가한다.</u> 1. 보완: (생략) 2. 부적합: 시험연구기관의 신뢰성을 확보할 수 없다고 판단되어 시험연구기관으로 지정이 불가능한 경우 (<u>추가</u>)	【고시】 제7조제1항, 제2항 제7조(지정) ① 농촌진흥청장은 <u>제5조에 따른 지정 신청서류의 검토 및 제6조에 따른 현지조사 결과를 종합적으로 검토한 후 제3조의 지정기준에 적합한</u> 경우에는 시험연구기관으로 지정하고 지정서를 발급하여야 한다. ② <u>제1항에 따라 종합적으로 검토한 후 제3조의 지정기준에 적합하지 아니한 경우에는 다음 각호에 따라 처리하여야 한다.</u> 1. 보완: (생략) 2. 부적합: 시험연구기관의 신뢰성을 확보할 수 없다고 판단되어 시험연구기관으로 지정이 불가능한 경우(<u>별표6의 현지점검표에 따라 조사한 결과 평가점수가 70점 미만인 Non-GLP기관을 포함한다</u>)
【별표6】 농약등의 시험연구기관 현지 점검표 1. 일반사항 (생략) 2. 지정기준 평가 · 최종보고서의 <u>제출 이</u> 마련되어 있는가?	【별표6】 농약등의 시험연구기관 현지 점검표 1. 일반사항 (생략) 2. 지정기준 평가 · 최종보고서의 <u>제출 방법이</u> 마련되어 있는가?
【고시】 제11조 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2021년 1월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	【고시】 제11조 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2024년 7월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>6월 30일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.